

4. 병가 중 시간외 근무 시행 부적정

「복무규정」 제10조에 따라 시간외·야간·휴일근무는 통상근무시간 이외에 계속하여 연장근무를 하지 아니하면 업무진행에 지장이 초래되거나, 일정시간 이내에 완료하여야 하는 업무에 한하여 부서장의 결재를 득하여 시행한다. 그러나 같은 규정 제21조에 따라 직원이 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없는 경우 병가를 허가하기 때문에, 병가 기간 중 시간외 근무는 할 수 없다. 또한, □□과는 시간외 근무의 실시여부를 확인하고 감독해야 한다.[시간외·야간·휴일근무지침 제8조(근무확인)]

□□□(*****) 등 2명은 「시간외·야간·휴일근무지침」에 따라 시간외 근무에 대해 사전결재를 받은 후, 시간외 근무일에 질병으로 병가를 부여받았으나 시간외 근무명령을 정정하지 않고 시간외 근무수당 총107,940원을 수령하였으며, □□과는 시간외 근무의 실시여부 및 병가와 중복여부를 확인하지 않고 업무를 처리하였다.

[표 5] 병가 중 시간외 근무 현황

(단위: 원)

연번	성명	사번	복무명	복무일	시간외 근무일시	시간외 근무사유	시간외 근무수당	비고
1	□□□	*****	병가	2022-09-26 ~ 09-30	2022-09-26 17:00 ~ 18:30	■	22,770	
2	〃	〃	〃		2022-09-27 17:00 ~ 18:30	〃	22,770	
3	□□□	*****	〃	2022-09-21 ~ 09-27	2022-09-25 09:00 ~ 11:00	■	62,400	
계							107,940	

<조치할 사항>

【주의】 ① 부당 지급된 시간외 근무수당 107,940원을 회수하고, ② 동일한 사례가 발생하지 않도록 복무관리를 철저히 하기 바랍니다.

【관련자】 □□ □급 □□□, □□□□직-□ □□□□ □□□